PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del Consejo Federal de Educación: el informe Nunca Más y el Juicio a las Juntas en los contenidos escolares

Acuerda que la enseñanza sobre el terrorismo de Estado que manda el art. 92 inc. c de la Ley 26.206 se base en el informe Nunca Más, en la sentencia de 1985 y en los fallos posteriores, con una comisión técnica que elabora los contenidos y materiales en 120 días.

Propuesta 95: Nunca Más: siguen los juicios y la búsqueda de nietos
Cuándo: Fase I · año 1 (Asamblea del CFE; contenidos para el ciclo lectivo 2029)
Trámite: Resolución de la Asamblea del Consejo Federal de Educación (Ley 26.206, arts. 85, 116 y 118); no pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° […], la Ley de Educación Nacional N° 26.206, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 92, inciso c), de la Ley N° 26.206 dispone que formarán parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones «el ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la Ley Nº 25.633».

Que el artículo 85 de esa ley dispone que el Ministerio nacional, en acuerdo con este Consejo, definirá estructuras y contenidos curriculares comunes en todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria.

Que el informe Nunca Más, elaborado en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, y la sentencia dictada en 1985 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal en el juicio a los integrantes de las juntas militares establecieron los hechos con prueba documental y testimonial producida en un proceso público y con las garantías del debido proceso.

Que basar la enseñanza en esas fuentes y en los fallos posteriores asegura rigor histórico y permite responder con evidencia a las versiones que niegan o justifican los crímenes cometidos.

Que el artículo 118 de la Ley N° 26.206 faculta a esta Asamblea a otorgar carácter obligatorio a sus resoluciones.

Que la presente medida se adopta con el voto afirmativo de los integrantes de esta Asamblea, según consta en el acta, cuya votación ha sido certificada por la Secretaría General.

Por ello, LA ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Fuentes de la enseñanza. Acuérdase que los contenidos curriculares comunes previstos en el artículo 92, inciso c), de la Ley N° 26.206 se enseñan sobre la base del informe Nunca Más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (1984), de la sentencia dictada en 1985 en el juicio a los integrantes de las juntas militares y de las sentencias firmes posteriores por crímenes de lesa humanidad.

ARTÍCULO 2°.- Niveles. Los contenidos se incorporan en la educación secundaria, en los espacios de ciencias sociales, historia y formación ética y ciudadana, y en el segundo ciclo de la educación primaria con la adecuación propia de la edad. Incluyen: a) el quiebre del orden constitucional de 1976 y el funcionamiento del terrorismo de Estado; b) la tarea de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y el informe Nunca Más; c) el juicio a las juntas de 1985 como proceso ante un tribunal ordinario, con aplicación del código común y hechos probados en audiencia pública; d) la reapertura de los juicios y la búsqueda de las personas apropiadas; e) el valor de la cosa juzgada y del Estado de derecho en la recuperación democrática.

ARTÍCULO 3°.- Comisión técnica. Créase una comisión técnica federal, integrada por representantes de la Secretaría de Educación de la Nación y de las jurisdicciones que lo soliciten, que elaborará, en el plazo de ciento veinte (120) días, el documento de contenidos por nivel y una selección de fragmentos de las fuentes del artículo 1° para uso en el aula, para su aprobación por esta Asamblea.

ARTÍCULO 4°.- Materiales. La Secretaría de Educación de la Nación pone a disposición de las jurisdicciones, en formato digital y de acceso libre, los textos completos de las fuentes del artículo 1° y los materiales aprobados, y ofrece formación docente sobre su uso.

ARTÍCULO 5°.- Adecuación jurisdiccional. Las jurisdicciones adecuan sus diseños curriculares a los contenidos aprobados dentro del ciclo lectivo siguiente al de su aprobación.

ARTÍCULO 6°.- Seguimiento. La Secretaría de Educación de la Nación informa a esta Asamblea, una vez por año, el avance de la adecuación en cada jurisdicción y lo publica en su sitio oficial.

ARTÍCULO 7°.- Carácter. La presente resolución es de cumplimiento obligatorio en los términos del artículo 118 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.

ARTÍCULO 8°.- Comunicación. Regístrese, comuníquese, notifíquese a los integrantes del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN y, cumplido, archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app